



駒場祭委員会、五月祭常任委員会、及び東京大学教養学部オリエンテーション委員会の
共同プログラム開発に関する協定

駒場祭委員会（以下「甲」という。）、五月祭常任委員会（以下「乙」という。）、及び東京大学教養学部オリエンテーション委員会（以下「丙」という。）は、駒場祭委員会、五月祭常任委員会、及び東京大学教養学部オリエンテーション委員会の共同プログラム開発に関する協定を以下の通り締結する。

第1章 総則

（目的）

第1条 この協定は、甲、乙及び丙が行う業務及びその用に供するプログラムに共通し、又は類似するものが多くあることに鑑み、甲、乙及び丙が協働して各々の活動に使用されるプログラムを開発する際の著作権の取扱いその他重要な事項について定めることにより、各々の活動の用に供するプログラムの効率的で健全な共同開発を推進し、もって各々の技術開発の発展に資することを目的とする。

（定義）

第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

- 一 プログラム 電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるよう組み合わされたもの
- 二 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
- 三 文書等 文書、図画及びそれに係る電磁的記録
- 四 委員等 甲、乙及び丙のそれぞれにおいて、その規約（規約上正当な効力を持つ規則、規定、議決及び決定を含む。以下同じ。）において構成員又は業務に従事する者として認められている者
- 五 開発責任者 甲、乙及び丙のそれぞれにおいて、その委員等であって、その技術開発、システム開発、情報技術及び電子計算機処理のうち、一以上に関する業務の責任者又は代表者としてその規約上定められ、又は組織慣習上認められている者のうち一。この者が欠けているときにあっては、その委員等であって、その規約上定められ、又は組織慣習上認められている代理の者のうち一。この者も欠けているときにあっては、その代表者
- 六 バージョン管理システム 複数の利用者によるプログラム又は文書等の変更履歴を記録し、追跡及び管理を行うためのシステム
- 七 リポジトリ バージョン管理システムにおいて、プログラム、文書等、又はその変更履歴を

保存し、管理するために用いられる電磁的記録の集合体

八 リポジトリ管理プラットフォーム・バージョン管理システムを基盤としてリポジトリをホスティング、共有及び管理するためのオンライン又はオンプレミスのツール

(共同開発の実施)

第3条 甲、乙及び丙は、各々の活動の用に供するプログラムであって、含まれる主要な機能に共通する部分が多いものの一部又は全部を、必要に応じて他の一以上の団体と共同で作成（その委員等の一又は二以上が、著作権法（昭和45年法律第48号）第15条第2項で定めるところにより職務上作成することをいう。以下「共同開発」という。）することができる。

2 甲、乙及び丙は、前項に掲げるプログラムに関する文書等（著作物を除く。）を、このプログラムの共同開発を行う他の一以上の団体と共同で作成（その委員等の一又は二以上が、職務上作成することをいう。以下「開発文書作成」という。）することができる。

(職務著作の回避の禁止)

第4条 甲、乙及び丙は、あるプログラムの共同開発について、委員等と著作権法第15条第2項の規定を適用しない旨の規定を含む契約を結び、又はその旨の規定を含む規約を定めてはならない。

2 甲、乙及び丙は、その活動について、著作権法第15条第2項の規定を適用しない旨の規定を含む契約又は規約の適用を受ける委員等を共同開発に従事させることはできない。

(プログラムの使用)

第5条 甲、乙及び丙は、この協定に基づき自らが共同開発又は開発文書作成（以下併せて「共同作成」という。）に参画したプログラム及び文書等（以下併せて「プログラム等」という。）を複製し、各々の活動のために使用することができる。

2 プログラム等の使用の際、甲、乙及び丙は複製したプログラム等に改変を加えることができる。

(開発従事者の選任)

第6条 甲、乙及び丙において、その共同作成に従事する委員等（第7条において「開発従事者」という。）とそのプログラム等の割り当ては、それぞれの開発責任者が決する。

(開発従事者の名簿)

第7条 甲、乙及び丙の開発責任者は、それぞれ開発従事者（開発責任者を含む。以下この条において同じ。）の名簿を作成し、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一 開発従事者の氏名

二 前号の開発従事者が東京大学の学部学生、大学院生又は研究生である場合にあっては、その

学生証番号

三 第9条第2項の方法によって保存されている共同作成されたプログラム等がある場合にあっては、これらのうち第一号の開発従事者がアクセス可能（第6条に定める割り当てを受けたプログラム等を含むことをいう。）なりポジトリの名称の一覧

四 第9条第2項の方法によって保存されている共同作成されたプログラム等がある場合にあっては、バージョン管理システムにおける第一号の開発従事者のユーザー情報（バージョン管理システム及びリポジトリ管理プラットフォーム上で一意に識別できる情報をいう。）

甲、乙及び丙の開発責任者は、これらのうち他の一の団体開発責任者から前項に定める名簿の一部又は全部（前項第三号に定めるリポジトリであって、当該団体が共同作成に参画したプログラム等を含まないものの名称の部分を除く。）について照会を受けたときは、速やかにこれを当該開発責任者に開示しなければならない。

3 甲、乙及び丙は、これらのうち他の一の団体から自らの開発責任者の氏名について照会を受けたときは、速やかにこれを当該団体に回答しなければならない。

4 甲、乙及び丙の開発責任者は、第2項によって他の団体から開示を受けた名簿を、当該団体の同意なく委員等に提供してはならない。

（文書等の提供）

第8条 甲、乙及び丙は、自らが保持する共同開発されたプログラムに関する文書等（当該プログラムの使用方法又は仕様に関するものを含む。）の一部又は全部を、当該共同開発に参画した他の一以上の団体に提供することができる。

第2章 プログラム等の取扱

（保存）

第9条 この協定に基づき共同作成されたプログラム等は、その一を原本として電磁的記録の形で保存をするものとする。甲、乙及び丙はそれぞれ、この原本について、原本を共同で作成した他の団体の開発責任者の同意なく改変をしてはならない。

2 前項に定める保存にあたっては、バージョン管理システムにおいて一のリポジトリにおいて管理する方法を用いることができる。

（公開）

第10条 この協定に基づき共同作成されたプログラム等は、可能な限り公開するよう努めるものとする。ただし、当該プログラム等を公開することで甲、乙及び丙のいずれかに一定の不利益が生じる可能性がある場合、甲、乙及び丙のいずれかの活動を阻害する可能性がある場合又は甲、乙及び丙のいずれかの委員等の生命、身体若しくは財産に重大な損害を与える可能性がある場合

は、この限りでない。

(権利)

第11条 この協定に基づき共同作成されたプログラム等にかかる全ての権利は、当該プログラム等の共同作成に参画した団体が共同して所有する。

(移行)

第12条 甲、乙及び丙はそれぞれ、自らが著作者であるプログラム（自らの活動の用に供するものに限る。）であって、他の一以上の団体の活動の用に供する必要性が高いものの一部又は全部及びそれに関する文書等の一部又は全部（著作物である文書等を除く。）を、当該団体との共同作成の範疇に移行（第3条に基づいて共同作成されたものとみなすことをいう。）することができる。

2 前項に定める移行にあたっては、類似するプログラム等を統合することができる。

(機密情報)

第13条 本協定に基づく共同作成、開示その他の業務にあたっては、甲、乙及び丙は、各団体が所有する個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下この条において「個人情報保護法」という。）第2条第1項に規定するものをいう。ただし、本人（個人情報保護法第2条第4項に規定するものをいう。）の同意がある場合を除く。）その他の機密情報を他の団体に提供することのないよう細心の注意を払うものとする。

第3章 雑則

(この協定に定めのない事項)

第14条 甲、乙及び丙のうち二以上の団体による共同作成の方法及び共同作成されたプログラム等の取扱についてこの協定に定めのない事項は、当該団体の開発責任者の間での覚書において定める。

(改廃及び破棄)

第15条 この協定の改廃及び甲、乙又は丙による破棄は、甲、乙及び丙の間でのその旨の協定による。

附 則

この協定は、締結の日から施行する。

以上の証拠として、本協定書3通を作成し、下名は、各自の団体から正当に委任を受けてこれに署名捺印した。

これら原本は、甲、乙及び丙が各自1通ずつ保管する。

令和6年12月23日

甲 駒場祭委員会

全権委員

飼 昭 隼

五月祭常任委員会

全権委員

網 島 颯 志

丙 東京大学教養学部オリエンテーション委員会

全権委員

林 優 斗

